

1503051-57.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Wesley Silva dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 16:00h, na Rua Campo Erê, 102, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503051-57.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503051-57.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Wesley Silva dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 16:00h, na Rua Campo Erê, 102, Vila Rio, em Guarulhos, vendia, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, cocaína, dividida em 33 porções individuais eppendorfs com peso líquido de 14,62g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais civis, em diligência no local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, visualizaram o réu efetuar a venda de entorpecentes para indivíduos. O acusado recepcionava usuários diversos, se deslocava até a praça para pegar os entorpecentes e os entregava aos consumidores. Realizada a abordagem, em busca pessoal, constataram que o denunciado trazia a quantia de R\$88,00, em notas trocadas, provenientes do tráfico. Na sequência, o réu apontou aos policiais o local onde mantinha os entorpecentes.

O acusado foi notificado (fl. 82), apresentou defesa prévia (fls. 85) e a denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fl. 87). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 11/12), bem

como pelo laudo toxicológico (fls. 96/98).

Os policiais civis contaram no procedimento inquisitivo (fls. 5/7) e no contraditório que, em diligência pelo local, após verificação velada visando coibir o tráfico na região, visualizaram o réu manter contato com algumas pessoas, indicando que estava a realizar a venda de entorpecentes. Disseram que o réu se dirigia a uma praça, pegava algum objeto, entregava-o à pessoa, que se afastava. Informaram que efetuaram abordagem e, em busca pessoal, encontraram a quantia de R\$88,00, em notas trocadas de pequeno valor. Afirmaram que o réu indicou o local onde escondia as drogas, que consistiam em 33 porções de cocaína. Acrescentaram que outras pessoas estavam no local, e correram quando notaram que ocorreria a abordagem.

Extrajudicialmente (fl. 4), o réu negou os fatos imputados, alegando que os entorpecentes não lhe pertenciam. Em audiência, confessou.

O réu foi visto realizando a venda de drogas, e no local em que os policiais constataram que ele se dirigia havia entorpecente em quantidade considerável. As testemunhas não conheciam o denunciado e, por algum tempo, observaram o seu comportamento. Diante deste quadro, percebe-se que não houve falsa percepção da realizada, tampouco informação mentirosa.

O acusado, ao ser interrogado, não apresentou nenhum dado concreto que levasse a crer que o flagrante foi forjado. Não há notícia de que os policiais exigiram vantagem indevida para não realizar a detenção ou que tinham por objetivo prejudicar qualquer pessoa que ali estivesse.

Os fatos se deram em uma praça, e lá havia movimentação de pessoas, conforme noticiado em audiência. Se os policiais pretendessem praticar atos ilegais, teriam escolhido lugar mais reservado. Do que se nota da versão extrajudicial do réu, os servidores simplesmente chegaram ao local e lhe escolheram dentre diversos indivíduos, o que não se mostra plausível.

O acusado não negou que droga havia no entulho. Disse, porém, que existia uma única porção. As porções (fl. 18), entretanto, são idênticas, o que leva a crer que foram preparadas conjuntamente.

As provas produzidas evidenciam, portanto, a prática do tráfico, e, em audiência, o acusado entendeu por bem confessar.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Sendo assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso.

Na segunda etapa, a agravante da reincidência (fls. 20/23) fica compensada pela atenuante da confissão.

Inaplicáveis causas de aumento. O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não pode ser aplicado, tendo em vista a reincidência.

O regime prisional inicial é o fechado. A pena supera quatro anos de reclusão e há reincidência. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Wesley Silva dos Santos à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade.

A reincidência, impede a conversão da pena carcerária por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Pelos mesmos motivos, impossível a aplicação do sursis (art. 77, II, do CP).

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. Conforme se verifica, o denunciado possui personalidade desvirtuada voltada à criminalidade. Portanto, a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos

Culpados. O dinheiro apreendido será repassado ao FUNAD, já houve autorização para a incineração da droga (fl. 38).

P.R.I.C.Guarulhos, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA